

1500027-37.2022.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ALESSANDRO CORREA LEITE

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... mantida; Associação para fins de tráfico de entorpecentes - Absolvição de um dos corréus - Falta de prova de estabilidade - Absolvição decretada; Tráfico de entorpecentes - Absolvição do crime de associação para fins de tráfico - Indicação segura de que o acusado tem envolvimento em atividades de organização criminosa - Art. 33, § 4º, da Lei de Drogas - Não ...

.
Confrontados os elementos de prova, afigura-se fidedigno o relato dos agentes públicos, que não teriam motivo para incriminar pessoas desconhecidas, conferindo-se, pois, valor aos depoimentos dos policiais militares (Código de Processo Penal, art. 203), mesmo porque foram eles os destinatários da oferta.

Neste sentido:

"Corrupção ativa - Prisão em flagrante - Oferecimento de dinheiro aos policiais para que deixassem de efetuar a prisão - Depoimento dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para duvidar dessas palavras - Prova segura - Condenação mantida; Associação para fins de tráfico de entorpecentes - Absolvição de um dos corréus - Falta de prova de estabilidade - Absolvição decretada; Tráfico de entorpecentes - Absolvição do crime de associação para fins de tráfico - Indicação segura de que o acusado tem envolvimento em atividades de organização criminosa - Art. 33, § 4º, da Lei de Drogas - Não cabimento - Recurso provido em parte" (TJSP; Apelação Criminal 0000755-68.2017.8.26.0603; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bilac - Vara Única; Data do Julgamento: 13/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020